



PENETAPAN

Nomor 783/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Desak KT. Ngr. Astuti, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Buleleng, 20 Mei 1943, Pekerjaan Pensiunan, Agama Hindu, NIK 5171036005430001, Alamat Jalan P. Ambon Gg Merpati No.6, Lingkungan/Banjar Batu Bintang, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2025, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Oktober 2025 dibawah register Nomor 783/Pdt.P/2025/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari DEWA KETUT JANA WIBAWA.
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama DEWA KETUT JANA WIBAWA telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1992, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Puri Klod Nomor : 410/X/DPK/2025, tanggal 6 Oktober 2025.
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, kematian anak pemohon tersebut belum pemohon daftarkan / catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar sehingga sampai saat ini anak Pemohon belum mempunyai Akta Kematian.
4. Bahwa semua untuk kepentingan keluarga pemohon dikemudian hari, pemohon ingin membuatkan anak pemohon Akta Kematian.

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon maka untuk mendaftarkan/mencatatkan kematian anak pemohon di Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar kini waktunya sudah terlambat.

6. Bahwa untuk dapat didaftarkan/dicatatkan kematian anak pemohon tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar guna memperoleh Akta Kematian sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 14 Juni 1970, telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1992 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian anak Pemohon untuk Akta ematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dimana pada Surat Permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP nomor 5171036005430001 atas nama Desak KT. Ngr Astuti yang dikeluarkan Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12-11-2013 dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor 5171032302240003 atas nama Kepala keluarga Desak KT.NGr. Astuti yang dikeluarkan Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 26-02-2024 dan diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan kematian nomor 410/X/DPK/2025 atas nama Dewa Ketut Jana Wibawa yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Puri Kelod tanggal 6 Oktober 2025 dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi Tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama:

1. Saksi **Desak Nyoman Trsinadewi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonannya keterlambatan membuat Akta kematian dari adik Kandung Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dewa Gede Suteja (Alm) dari hasil perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
 1. Desak Putu Swastini (Alm)
 2. Desak Gede Dwi Arini
 3. Desak Nyoman Trsinadewi (saksi sendiri)
 4. Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm)
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tanggal 3 Februari 2024;
- Bahwa anak keempat Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) telah meninggal dunia tanggal 12 April 1992 karena sakit;
- Bahwa Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) dimakamkan di Desa dauh Puri Kelod, , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 berupa Surat kematian yang dikeluarkan Perbekel Desa dauh Puri Klod
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan keterlambatan membuat Akta kematian anak ke empat Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) adalah karena kematian Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) belum dicatatkan di Catatan Sipil dan pada saat Pemohon mencari Akta kematian ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan pengadilan karena Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) sudah meninggal

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa maka dibutuhkan penetapan Pengadilan;

- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) adalah untuk turun waris tanah Pemohon yang ada di Pulau Ambon yang luasnya 2,7 are dimana Tanah tersebut dahulu atas nama Pemohon dengan suaminya sekarang mau dibalik nama atas nama Pemohon sehingga diperlukan persetujuan anak-anaknya dan karena anak keempat Pemohon sudah meninggal dunia sehingga diperlukan akta kematiannya;
- Bahwa keluarga besar dan anak-anaknya sudah setuju;
- Bahwa perolehan tanah tersebut hasil dari pembelian ketika Pemohon dan suaminya sudah menikah;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Komang Gede Tega Harnaya yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonannya keterlambatan membuat Akta kematian dari adik Kandung Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dewa Gede Suteja (Alm) dari hasil perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
 1. Desak Putu Swastini (Alm)
 2. Desak Gede Dwi Arini
 3. Desak Nyoman Trsinadewi (saksi sendiri)
 4. Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm)
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tanggal 3 Februari 2024;
- Bahwa anak keempat Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) telah meninggal dunia tanggal 12 April 1992 karena sakit;
- Bahwa Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) dimakamkan di Desa dauh Puri Kelod, , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 berupa Surat kematian yang dikeluarkan Perbekel Desa dauh Puri Klod;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan keterlambatan membuat Akta kematian anak ke empat Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) adalah karena kematian Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) belum dicatatkan di Catatan Sipil dan pada saat Pemohon mencari Akta kematian ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan pengadilan karena Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) sudah meninggal dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa maka dibutuhkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Dewa Ketut Jana Wibawa (Alm) adalah untuk turun waris tanah Pemohon yang ada di Pulau Ambon yang luasnya 2,7 are dimana Tanah tersebut dahulu atas nama Pemohon dengan suaminya sekarang mau dibalik nama atas nama Pemohon sehingga diperlukan persetujuan anak-anaknya dan karena anak keempat Pemohon sudah meninggal dunia sehingga diperlukan akta kematiannya;
- Bahwa keluarga besar dan anak-anaknya sudah setuju;
- Bahwa perolehan tanah tersebut hasil dari pembelian ketika Pemohon dan suaminya sudah menikah;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan hukum bahwa anak Pemohon yang bernama : Dewa Ketut Jana Wibawa, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 14 Juni 1970, telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1992;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009,

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan P. Ambon Gg Merpati No.6, Lingkungan/Banjar Batu Bintang, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Desak Nyoman Trsinadewi dan Komang Gede Tega Harnaya;

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tertanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari DEWA KETUT JANA WIBAWA dan Anak Pemohon yang bernama Dewa Ketut Jana Wibawa telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1992, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Puri Klod Nomor : 410/X/DPK/2025, tanggal 6 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP nomor 5171036005430001 atas nama Desak KT. Ngr Astuti yang dikeluarkan Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12-11-2013, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5171032302240003 atas nama Kepala keluarga Desak KT.NGr. Astuti yang dikeluarkan Kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 26-02-2024 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan kematian nomor 410/X/DPK/2025 atas nama Dewa Ketut Jana Wibawa yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Puri Kelod tanggal 6 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak menunjukkan adanya hubungan antara Pemohon sebagai ibu Kandung dari Dewa Ketut Jana Wibawa (alm), sebagaimana dalam dalil permohonan yang mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Dewa Ketut Jana Wibawa (alm);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Dewa Ketut Jana Wibawa (alm), kendatipun saksi – saksi menerangkan bahwa Dewa Ketut Jana Wibawa (alm) adalah anak dari Dewa Gede Suteja (Alm) dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukan bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu Kandung maka hal tersebut berdampak kepada identitas dari Dewa Ketut Jana Wibawa (alm) dan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan dapat diperoleh melalui persidangan perkara permohonan dan untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan permohonan sebagai orang terdekat dari Dewa Ketut Jana Wibawa (alm) yang dimintakan akta kematiannya;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hal tersebut, Pemohon tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan RBg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 783/Pdt.P/2025PN Dps tanggal 14 Oktober 2025 Penetapan mana pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Ketut Semaraguna S.H., MH. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
Ttd

I Ketut Semaraguna S.H.,MH

Hakim,
Ttd

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
-	Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
-	Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00
-	PNBP.....	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 783 /Pdt.P/2025/PN Dps